

통 보 사 항

1. 제 목 : 임차주택 전세권 설정에 관한 사항

2. 관계기관 : □□□□병원, ◎●9실

3. 내 용 : 우리 공단에서는 임·직원에 대하여 안정적인 근무 분위기를 조성하여 국가유공자 등 복지증진과 진료향상을 도모할 목적으로 「임차주택 지원 및 관리 지침」을 마련하고 같은 지침에 따라 주택을 임차하고 그 임차 보증금에 대한 채권 확보 방법 등을 규정하고 있습니다.

위 지침 제4조의2(임차주택 권리보전) 제1항 및 제4항의 규정에 따르면 임차보증금의 권리보전을 위하여 별도의 소유권 보전등기를 마친 부동산을 임차대상으로 하여 권리보전에 만전을 기하도록 되어있고 임차보증금의 권리보전을 위하여 채권확보 시 선순위의 권리를 포함하여 채권 회수가능성(선순위 권리제한 금액과 임차보증금 합산 금액이 주택시가의 70% 이내인 경우 등)을 종합적으로 판단하여 자체심의위원회 심의를 거쳐 임차대상으로 할 수 있도록 되어 있으며, 같은 지침 제8조(계약방법 및 계약기간) 제3항에는 계약기간은 「주택임대차보호법」에서 정한 기간(24개월) 이내로 하되, 연장할 수 있다라고 명시되어 있습니다.

또한 「민법」 제186조에 따르면 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 발생하며 같은 제312조(전세권의 존속기간) 제4항에는 건물의 전세권설정자(임대인)가 전세권의 존속기간 만료전 6월부터 1월까지 사이에 전세권자(임차인)에 대하여 갱신거절의 통지 또는 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전전세권과 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 보고 이 경우 전세권의 존속기간은 그 정함이 없는 것으로 본다라고 되어 있으며 제313조(전세권의 소멸통고)에 전세권의 존속기간을 약정하지 아니한 때에는 각 당사자는 언제든지 상대방에 대하여 전세권의 소멸을 통고할 수 있고 상대방이 이 통고를 받은 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다라고 되어 있습니다.

따라서 □□□□병원에서 주택 임대차 계약을 체결할 때에는 건물의 등기부등본 등을 확인하여 전체 채권금액이 시가의 70% 미만인 건물을 임차 대상으로 선정하여야 하며 부득이하게 시가의 70% 이상인 건물에 전세권을 설정할 경우에는 임대인에게 다른 재산을 담보로 제공하도록 요구하는 등 별도의 채권 보전조치를 하여야 하고 존속기간의 만료 이후에도 전(前) 전세기간과 같은 존속기간을 보장 받을 수 있도록 전세계약서에 전세기간을 연장하는 것으로 계약서를 작성하여야 합니다.

그런데 이번 감사기간(2018.3.12.~3.27) 중 □□□□병원에서 임차한 전세계약서와 등기부등본을 확인한 결과 [표 1]과 같이 선순위 근저당이 설정된 광산구 신창동과 월계동에 위치한 다가구 임차주택의 경우 다수의 임차주택이 입주하고 있어 선순위 권리관계를 확인하여 임차주택을 선정하여야 함에도 감사기간 중에 입주된 주택수와 전세금액 현황을 파악하였으나 선순위 권리여부 등은 확인이 되지 못하였으며,

[표 1] 근저당 및 입주 현황

(단위:백만원)

연번	소재지	근저당		임차보증금		입주현황	매매가
		일시	금액	일시	금액		
1	광산구 신창동	'16.12.22	###	'17.2.8	##	11채(전세2, 월세9)	###
2	광산구월계동	'15.9.15	###	'16.1.26	##	15채(전세1, 월세14)	###

[표 2]와 같이 간호사 기숙사로 임차 중인 광산구 산월동 아파트 2채는 전세권 설정금액이 임차부동산 가액 대비 각각 83.3%, 85.7%로 관련 지침에서 규정한 70%를 초과하고 있습니다.

[표 2] 전세권 설정금액의 회수가능 여부

(단위:백만원)

연번	소재지	전세금(A)	추정매각금액		A-B
			100%	70%(B)	
1	광산구월계동	###	###	###	△##
2	"	###	###	###	△##

또한, [표 3]과 같이 광산구 월계동에 위치한 다가구 임대주택은 2018.1.31.과 2018. 1.25. 전세권의 존속기간이 만료되었는데도 임대인과 연장합의가 됐다는 사유로 재계약 및 전세권 설정등기의 변경등기를 하지 아니하고 있는 등 전세권의 존속기간 만료 후에도 재계약 없이 건물을 사용하고 있는 사실이 있습니다.

[표 3] 전세권 존속기간 만료 후에도 재계약 미 실시 현황

(단위:백만원)

연번	소재지	전세금	권리종료일	비 고
1	광산구 월계동	##	2018.1.31	자동연장
2	"	##	2018.1.25	자동연장

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 임대주택 계약 시 전체 채권금액이 시가의 70% 미만인 건물을 임대대상으로 선정하고 부득이하게 70% 이상인 건물에 전세권을 설정할 경우에는 별도의 채권보전 조치를 하시고,
- 임대중인 주택의 전세계약서를 확인, 존속기간 만료후에도 전(前) 전세기간과 같은 존속기간을 보장 받을 수 있도록 작성하시고
- 전세권이 만료된 임대주택에 대해서는 계약서를 작성하도록 조치하시기 바라며,(통보)

○ ◆◇이사는

- 소속기구에서 임대주택의 전세계약서를 작성할 때 계약서에 존속기간의 만료 이후에도 전(前) 전세기간과 같은 존속기간을 보장 받을 수 있도록 전세계약서에 전세기간을 연장하는 것으로 계약서를 작성할 수 있도록 전 소속기구에 통보하여 주시기 바랍니다.(통보)